מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת, כִּי בְּרִית כְּרוּתָה לַשִּׁפָּתַיִם וּבְדִבּוּרוֹ אִתָּעֲבַד מַעֲשֵׂה הַנֵּדֶר, וְהַנּוֹדֵר מִן הַדָּבָר מַטִּיל אִסּוּר עַל הַחֵפֶץ בְּדִבּוּרוֹ, וְאִם הוּא חֵפֶץ שֶׁלּוֹ יָכוֹל לְאָסְרוֹ עַל כָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ. גַּם הַמַּקְדִּישׁ חֵפֶץ בְּפִיו בִּלְבַד נַעֲשָׂה הֶקְדֵּשׁ גָּמוּר (וַאֲפִלּוּ בְּמַחֲשָׁבָה), וְלָכֵן 'אִישׁ כִּי יִדֹּר נֶדֶר לַה'' (במדבר שם) אָסוּר לְשַׁנּוֹת מִדִּבּוּרוֹ וּ'כְכָל הַיֹּצֵא מִפִּיו יַעֲשֶׂה' (אור המצוות (לאנגנר) ח"ג מצוה קנז). **וְכָתַב הָרַמְבַּ"ן זַ"ל** (במדבר שם) 'וְטַעַם 'כִּי יִדֹּר נֶדֶר לַה'' אֵינוֹ כְּמוֹ 'אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לַה'' (תהלים קלב, ב), כִּי הוּא כְּמוֹ 'וַיִּשָּׁבַע לוֹ' (בראשית כד, ט) שֶׁנִּשְׁבַּע אֵלָיו לְצָרְכּוֹ, אֲבָל בִּשְׁבוּעוֹת נֶאֱמַר (דברים ו, יג) 'וּבִשְׁמוֹ תִּשָּׁבֵעַ', 'וְאַשְׁבִּיעֲךָ בַּה'' (בראשית שם ג), 'הִשָּׁבְעָה לִי בֵּאלֹהִים' (שם כא, כג), אֲבָל בִּנְדָרִים לֹא נֶאֱמַר יְדֹר בַּה' אֶלָּא 'לַה'', וּכְבָר זָכְרוּ חֲכָמִים טַעַם לַדָּבָר בְּסִפְרִי (מטות א) 'מַה הֶפְרֵשׁ בֵּין נְדָרִים לִשְׁבוּעוֹת, נְדָרִים כְּנוֹדֵר בְּחַיֵּי הַמֶּלֶךְ שְׁבוּעוֹת כְּנִשְׁבָּע בַּמֶּלֶךְ עַצְמוֹ' עַיֵּן שָׁם. וְאוֹי לוֹ לְמִי שֶׁנָּדַר בְּחַיֵּי הַמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים וְלֹא מְקַיְּמוֹ, כִּי פּוֹגֵם חַס וְחָלִילָה בִּכְבוֹד הַמֶּלֶךְ, וְאֵינוֹ דּוֹמֶה

משנה הלכות

דיבור חזרתו חזרה[ח]. ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו[ט]. ובנדרים הלך אחר לשון בני אדם הדרים באותו מקום[י].

על דעת רבים. הנודר על דעת רבים אין לו התרה, ולדבר מצוה מתירין[יא]. ולעלות לארץ ישראל הוה מצוה[יב].

התרה על ידי שליח. ונחלקו הפוסקים אי הנודר עושה שליח לשאול על נדרו[ז], ורבינו שמשון התיר לבקש חרטה בכתב[יא], והריב"ש (סי' ש"ע) כתב דאפילו למאן דסבירא ליה שליח אסור, מודה בכתב דכתב יד עדיף משליח, ועיין במשנה הלכות נדרים (סי' כ"ג). בעל נעשה שליח לחרטת אשתו אם היו בית דין יושבין מכונפין, אבל אם צריך לכונפן אינו נעשה שליח[יב].

נודר על דבר מצוה. ונדרים חלין על דבר מצוה כדבר הרשות, והאומר קונם תפילין שאיני מניח, מצות שאיני אוכל, הרי

ר"ד ס"א, וסי' ר"ה ס"א. **ח.** רמב"ם שם פ"ב ה"ג. יו"ד סי' ר"י ס"ג. **ט.** רמב"ם שם פ"ה ה"ג. יו"ד סי' רכ"ה ס"א. וש"ך שם ס"ק א. **י.** רמב"ם שם פ"ט ה"א. יו"ד סי' ריז ס"א. **יא.** רמב"ם הל' שבועות פ"ו ה"ח. יו"ד סי' רכ"ח סכ"א. ועיין במשנה הלכות חידושי נדרים סי' מ"ה. **יב.** עיין שו"ת משנה הלכות ח"ג סי' קצ"ב. וביו"ד סי' רכ"ח סל"ו. וש"ך ופתחי תשובה שם. **יג.** עיין יו"ד סי' רכ"ח סט"ז. **יא.** שו"ת הרשב"א ח"א סי' תקנ"ד, הובא בבית יוסף שם, ובט"ז ס"ק כ. **יב.** רמב"ם הל' שבועות פ"ו ה"ד. יו"ד סי' רל"ד סנ"ו.

הָעוֹשֶׂה רַע לְעַצְמוֹ, לְמֵנִיעַ אֶת הַמֶּלֶךְ עַצְמוֹ לַעֲשׂוֹת בְּאֶמְצָעוּתוֹ דָּבָר רַע, שֶׁאוֹמֵר לֹא דַי שֶׁעָבַרְתָּ רְצוֹנִי אֶלָּא שֶׁהִרְגַּזְתַּנִי לַעֲלוֹת אוֹתִי לַעֲשׂוֹתוֹ עַל יָדִי, וְלָכֵן 'לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ' (עיין אלשיך שמות כ, ז).

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

פָּרָשַׁת מַסְעֵי יֵשׁ בָּהּ ו' מִצְוֹת, ב' מִצְוַת עֲשֵׂה וְד' לֹא תַעֲשֶׂה

מִצְוָה תח

לָתֵת לְשֵׁבֶט לֵוִי עָרִים לָשָׁבֶת (מצות עשה ק"ע)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לָתֵת לַלְוִיִּם עָרִים לָשָׁבֶת בָּהֶן שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר לה, ב) 'צַו אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְנָתְנוּ לַלְוִיִּם מִנַּחֲלַת אֲחֻזָּתָם עָרִים לָשָׁבֶת'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁמִּבֹּאר בַּתּוֹרָה שֶׁשֵּׁבֶט לֵוִי לֹא יִנְחֲלוּ נַחֲלָה בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְפִי שֶׁהוּא נָכוֹן לַעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ, אֲבָל זֶה רַק בְּנַחֲלַת שָׂדוֹת וּכְרָמִים, מִיהוּ הָיוּ צְרִיכִים לָהֶם עָרִים לָשָׁבֶת בָּהֶם הֵם וּנְשֵׁיהֶם וְטַפָּם וְכָל חַיָּתָם וַאֲשֶׁר לָהֶם, וְהִפְרִישׁוּ עָרִים אֵלּוּ לִהְיוֹתָם עָרֵי מִקְלָט לָרוֹצֵחַ נֶפֶשׁ

משנה הלכות

זה נדר וצריך להתיר, ושבועה אינה חלה על דבר מצוה, ובזה חמור נדר משבועה, ויש חמור בשבועה מבנדר[יג]. הנודר שלא לשחוק אסור להטיל גורלות[יד]. הנשבע לקיים המצוה עיין להלן (מצוה תקע"ד) אי עובר על בל יחל. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

תח) מספר ערי הלויים. קיום המצוה, שבט לוי אף על פי שאין להם חלק בארץ, נצטוו ישראל ליתן להם ערים לשבת, ומגרשיהם הם שש ערי מקלט ועליהן שתים וארבעים עיר, וכשמוסיפין ערי מקלט אחרים בימי המשיח, שיתגלה לנו במהרה, הכל ללויים[א]. שיעור גודל הערים עיין לעיל במצוה שמ"ב, ארבעים ושתים עיר הנוספות על השש נמי קולטות, ומה בין אלו לאלו, שערי מקלט קולטות בין לדעת ובין שלא לדעת, הואיל ונכנס נקלט, ושאר ערי הלויים אינם קולטות אלא לדעת, ורוצח הדר בערי

יג. רמב"ם הל' נדרים פ"ג ה"א. יו"ד סי' רט"ו ס"א, וסי' רל"ט ס"ג-ד. **יד.** יו"ד סי' רי"ז סמ"ח, ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' קי"ט. **תח) א.** רמב"ם הל' שמיטה פי"ג ה"א.

בִּשְׁגָגָה, כִּי אוּלַי תְּכַפֵּר עָלָיו אַדְמָתָם הַמְקֻדֶּשֶׁת בִּקְדֻשָּׁתָם (חינוך). **וְהָרוֹצֵחַ יֵשֵׁב שָׁם** 'עַד מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדֹל' (במדבר שם כה) **לְפִי שֶׁלֹּא הִתְפַּלֵּל שֶׁלֹּא יֵאָרַע תְּקָלָה זוֹ לְיִשְׂרָאֵל בְּחַיָּיו**[ב]. **וּכְשֶׁמַּשִׁיךְ לֵישֵׁב בְּעִיר מִקְלָטוֹ יְצַטַּעֵר שֶׁלֹּא יוּכַל לָשׁוּב לְבֵיתוֹ וְיִתְפַּלֵּל שֶׁיָּמוּת הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל וְתִתְקַבֵּל תְּפִלָּתוֹ וְיִקָּבֵל הַכֹּהֵן גָּדוֹל עָנְשׁוֹ מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה, שֶׁמִּפְּנֵי שֶׁלֹּא הִתְפַּלֵּל הוּא עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל שֶׁלֹּא יָמוּתוּ שֶׁלֹּא בִּזְמַנָּם הוּא יָמוּת שֶׁלֹּא בִּזְמַנּוֹ, וְיִתְמַנֶּה אַחֵר תַּחְתָּיו שֶׁיִּתְפַּלֵּל וְלֹא תְּהִי עוֹד תְּקָלָה בְּיִשְׂרָאֵל** (לבוש האורה פר' מסעי רש"י במדבר שם). **וְזֶה הַטַּעַם יֵשׁ לוֹמַר גַּם כֵּן שֶׁהִקְצוּ עָרֵי הַלְוִיִּם, כְּדֵי שֶׁיִּצְטַעֲרוּ מִן הָרוֹצְחִים כֵּיוָן שֶׁלֹּא הִתְפַּלְּלוּ עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.**

סוטה כז: מכות ט: י. ערכין ל"ג:, רמב"ם הל' שמיטה פי"ג, ספר המצוות מצות עשה קפ"ג, סמ"ג עשין קנ"ה.

משנה הלכות

מקלט אינו נותן שכר בית, והדר בארבעים ושתים עיר נותן שכר לבעל הבית[ג].

שאין ללויים נחלה בארץ. בן לוי שנטל חלק בארץ ישראל חוץ מזו מעבירין אותה ממנו, ואם ירש מאבי אמו ישראל הרי הוא שלו ודינו כדין ישראל לענין מכירה וגאולה[ד]. שאר ארצות שכובש מלך ישראל, הכהנים והלויים באותן הארצות ובביזתן ככל ישראל[ה]. ובמנחת חינוך נסתפק אי עיירות שנוטלין הלויים בשאר הארצות ג"כ קולטות, ותלוי בערי הלויים בכל מקום שהם, או גזירת הכתוב דוקא הני מ"ח, וכתב דספק עד שיבוא מורה צדק, ולפי עניות דעתי פשוט דדוקא הני מ"ח, ונראה ראיה מהגמרא במכות (י.) דכל ערי הלויים קולטות וכל אחת מהן מקלט הוא שנאמר (במדבר לה, ו-ז) 'ועליהם תתנו ארבעים ושתים עיר. וכל הערים אשר תתנו ללויים ארבעים ושמונה עיר', הקישן הכתוב כולן זו לזו לקלוט[ו], הרי דגם על המ"ב עיר אי לאו הקישא לא היו קולטין, ואם כן עיירות משאר ארצות שאין להם היקש אינן קולטות. וכתב הסמ"ג דלעתיד לבוא הלוים נוטלין חלק אף בארץ, והאחרונים הקשו עליו. ועיין פסיקתא רבתי (אות א) וברוקח הגדול (הל' ר"ח סי' רכ"ט) 'א"ר לוי עתידה ירושלים להיות כארץ ישראל וארץ ישראל בכל העולם כולו'. ונוהג בארץ ישראל, ומוטל על הצבור ויותר על ראשי העם.

ב. ראה מכות יא: וברש"י במדבר שם כה. **ג.** שם הל' רוצח פ"ח ה"י. **ד.** שם הל' שמיטה שם ה"ט-י. **ה.** שם הי"א. **ו.** עיין סמ"ג מצות עשה ע"ו.

מִצְוָה תט

שֶׁלֹּא לַהֲרֹג רוֹצֵחַ עַד עָמְדוֹ בַּדִּין (לא תעשה רל"ט)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לַהֲרֹג מִי שֶׁרוֹאֵהוּ עוֹבֵר בְּחֵטְא שֶׁיִּתְחַיֵּב עָלָיו מִיתַת בֵּית דִּין קֹדֶם שֶׁנִּבְיאֵהוּ לְבֵית דִּין, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר לה, יב) 'וְלֹא יוּמַת הָרֹצֵחַ עַד עָמְדוֹ לִפְנֵי הָעֵדָה לַמִּשְׁפָּט'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁדִּינֵי נְפָשׁוֹת צְרִיכִין דְּקְדּוּק גָּדוֹל וּשְׁקִידָה רַבָּה לְהוֹצִיא הַדָּבָר לַאֲמִתּוֹ, כִּי הוּא דָּבָר קָשֶׁה מְאֹד לְבָרֵר הָאֱמֶת, וְנִצְטַוּוּ הָעֵדָה לִהְיוֹת שׁוֹפְטִים וּמַצִּילִים, כְּלוֹמַר שֶׁיַּהַפְכוּ בִּזְכוּתוֹ[א]. וְלֹא שֶׁיַּטֶּה דִּין חַס וְחָלִילָה, אֶלָּא שֶׁאִם יֵּשׁ לוֹ זְכוּת יַצִּילֵהוּ וְלֹא יֵהָרֵג, וְלָכֵן הִזְהִירָנוּ הַתּוֹרָה שֶׁיָּבֹא הַדִּין לִפְנֵי בֵּית דִּין וְלֹא יְדִינוּהוּ הָעֵדִים שֶׁרָאוּ הַדָּבָר בְּעֵינֵיהֶם

משנה הלכות

תט) גדרי המצוה. רוצח וכן כל חייבי בית דין, אין ממיתין אותו העדים ולא הרואין אותו עד שיביאו אותו לבית דין, וידינוהו למיתה בעדים[ב]. עברו העדים והרגו לחוטא קודם שהביאוהו לבית דין וחייבהו הבית דין, אפילו היה חייב מיתה דין ההורגו כדין רוצח נפש מישראל ונהרג עליו בזמן הבית בעדים והתראה[ג].

שבית דין מענישין לצורך השעה. וחייבין בית דין להכות ולאסור במצור ובמצוק שנים רבות כדי לשבור זרוע הרשעים, כגון השוכר אחרים להרוג אדם מישראל, וכן המוסר חבירו לפני חיה ואכלהו וכיוצא בזה, ואף שדינו מסור לשמים, ואם היה השעה צריכה לכך הרשות בידן להרגו להוראת שעה ומיגדר מילתא[ד].

רודף. ואף על פי כן מי שהיה רודף אחר חבירו להרגו או אחר נערה המאורסה והזהירוהו ולא מנע מלרדוף, אע"פ שלא קיבל התראה חייבים להצילו באחד מאברי הרודף, ואם לא יכול להצילו באחד מאבריו חייבים להרגו ולהציל הנרדף[ה].

רוצח שאי אפשר לחייבו. ההורג נפשות נפשות בעדים בלא התראה, או שראו זה אחר זה, או שהכחישו בבדיקות ולא בחקירות, כל אלו רצחנין הם, ובית דין מכניסין אותו לכיפה ומאכילין אותו שעורים עד שכרסן נבקעת[ו], ואין עושין כן לשאר

תט) א. עיין ר"ה כו. וע"ע טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רלג. **ב.** רמב"ם הל' רוצח פ"א ה"ה. **ג.** מנחת חינוך. **ד.** רמב"ם שם פ"ב ה"ד-ה. חו"מ סי' תכ"ה בהגה בריש הסימן. **ה.** רמב"ם שם פ"א ה"ז. חו"מ שם ס"א. **ו.** רמב"ם שם פ"ד ה"ח.

וְהִתְרוּ בּוֹ, כִּי מִתּוֹךְ רְאוֹת עֵינֵיהֶם וְהַתְרָאָתָם לֹא יוּכְלוּ לַהֲפֹךְ בִּזְכוּתוֹ לְעוֹלָם (חינוך). גַּם מִתְקוֹן הָעוֹלָם הוּא שֶׁלֹּא יַעַמְדוּ שְׁנֵי אֲנָשִׁים עַל רֵעֵהוּ בַּשּׁוּק וְיַהַרְגוּהוּ וְיֹאמְרוּ פָּעַל אָוֶן וּמָלְאָה הָאָרֶץ רָצַח (אור המצוות (לאנגנר) ח"ד מצוה רצב). לָכֵן צִוְּתָה הַתּוֹרָה לְהַעֲמִיד הָרָשָׁע בַּדִּין, וְיִרְאוּ לְנַפְשָׁם שֶׁמָּא יָבִיא עֵדִים אֲחֵרִים לַהֲזֹמָם, אוֹ שֶׁיַּכְחִישׁוּ זֶה אֶת זֶה עַל יְדֵי דְּרִישָׁה וַחֲקִירָה עַל כָּל פָּנִים. וַאֲפִלּוּ בֵּית דִּין אוֹ עֵדָה כֻּלָּהּ רָאוּהוּ הוֹרֵג נֶפֶשׁ, יִהְיוּ כֻּלָּם עֵדִים וְיִשָּׁאוּהוּ אֵצֶל בֵּית דִּין אַחֵר וְיִדִּינוּהוּ[ז].

מכות יב. רמב"ם הל' רוצח פכ"א, ספר המצוות ל"א תעשה רצ"ב, סמ"ג לאוין קס"ג.

משנה הלכות

חייבי מיתות בית דין אלא כשאין יכולים לחייבם פוטרין אותם[ח].

רצח בלא כוונה. המתכוין להרוג את זה והרג את זה פטור[ט]. הכוהו עשרה בני אדם במקלות וכל אחד יש בו כדי להמית ומת, כולן פטורין ממיתה, וכן אם דחפוהו שנים במים, או שהיו רבים יושבים ויצא חץ מביניהם והרג, שנאמר (ויקרא כד, יז) 'כל נפש אדם' שיהא אחד הורג כל נפש'. זרקו בו עשרה אבנים זה אחר זה וכל אחת מהן אין בה כדי להמית, וזרק אחד באחרונה ויש בה כדי להמית ומת האחרון חייב[י].

אלו שמורידין ולא מעלין. המינין והאפיקורסין שכופרין בתורה ועושין עבירות להכעיס הן מן המורידין ולא מעלין[יב]. עכו"ם עובדי עבודה זרה ורועי בהמה דקה לא מעלין ולא מורידין[יג], אבל ישראל העושה עבירות להנאתו ולתאבון מצוה להצילם ואסור לעמוד על דמו[יד]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ז. חינוך ועיין מכות יב. ח. שם ה"ט. ט. שם ה"א. י. שם ה"ו. סנהדרין עח. יא. רמב"ם שם ה"ז. יב. שם ה"י. חו"מ שם ס"ה. יג. רמב"ם שם הי"א. חו"מ שם. יד. רמב"ם שם הי"ב. חו"מ שם. סמ"ג.

מִצְוָה תי

לְהוֹשִׁיב מַכֵּה נֶפֶשׁ בִּשְׁגָגָה בְּעָרֵי מִקְלָט (מצות עשה קע"א)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל בֵּית דִּין שֶׁל יִשְׂרָאֵל לְהַגְלוֹת מַכֵּה נֶפֶשׁ בִּשְׁגָגָה בְּעָרֵי מִקְלָט, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר לה, כה) 'וְהֵשִׁיבוּ אֹתוֹ אֶל עִיר מִקְלָטוֹ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מִשּׁוּם דִּגְלוּת מְכַפֶּרֶת עָוֹן, וְהוּא בְּמָקוֹם מִיתָה שֶׁנִּגְלֶה מִמְּקוֹמוֹ וַחֲבֵרָיו, לְמָקוֹם שֶׁאֵין מַכִּירִין אוֹתוֹ, וְאָמְרוּ אֲנָשֵׁי 'אוֹ חַבְרוּתָא אוֹ מִיתוּתָא'[א]. וּלְפִי שֶׁזֶּה הָיָה רוֹצֵחַ בְּשׁוֹגֵג גּוֹלֶה לְכַפֵּר עָלָיו. לְבַד מַה שֶּׁכָּתְבָה הַתּוֹרָה לְהַצִּילוֹ מִיַּד גּוֹאֵל הַדָּם לְבַל יַהַרְגֶנּוּ עַל לֹא חָמָס בְּכַפָּיו, שֶׁהֲרֵי שׁוֹגֵג הָיָה וּמֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ אֵרַע לוֹ כָּךְ (חינוך). וְאִם יָצוֹא

משנה הלכות

תי) איזה רוצח גולה. מצות עשה על הבית דין להגלות ההורג נפש בשגגה ממקום מושבו לערי מקלט[ב]. ואינו גולה אלא אם כן מת ההרוג מידו[ג], חבלו ולא מת מיד אע"פ שמת אח"כ מחבלתו אינו גולה[ד], והראב"ד השיג עליו[ה]. ישראל שהרג עבד בשגגה, או עבד שהרג ישראל בשגגה, גולין, וכן גר תושב שהרג את גר תושב[ו], אבל גר תושב שהרג את ישראל נהרג עליו[ז]. בן שהרג את אביו גולה, וכן האב שהרג את בנו, היה מייסר בנו ללמוד תורה או חכמה או אומנות ומת פטור, ואם היה אומנות שאין צריך לה נהרג עליו[ח]. הרב המכה את תלמידו ושליח בית דין הרודה הבעל דין והמיתו בשגגה פטורין[ט]. וכן כל אדם מישראל המייסר לרשע כדי שישוב ומת פטור (סמ"ק).

כיצד גולה. בתחילה כל ההורג אחד שוגג ואחד מזיד מקדימין לערי מקלט, ובית דין של העיר מביאין ודנין אותו, נפטר פוטרין אותו, נתחייב מיתה הורגין אותו, נתחייב גלות, מוסרין לו שני תלמידי חכמים שמא יהרגנו גואל הדם על הדרך ואומרים לו אל תנהג בו מנהג שופכי דמים, בשוגג בא מעשה לידו[י]. יצא מעיר מקלטו וחוץ לתחום העיר בזדון, רשות ביד גואל הדם להרגו וכל אדם אין חייבין עליו אם הרגוהו, יצא בשוגג ההורגו גולה עליו, ואם הורגו בתוך התחום נהרג עליו[יא].

פרטי דינים. המזבח קולט להורג בשגגה, ואם הרגו שם גואל הדם נהרג עליו[יב]. נגמר דינו להגלות ומת קודם שגלה מגלין עצמותיו לשם, וכשימות הכהן גדול מוליכין

תי) א. עיין ב"ב טז: **ב.** רמב"ם הל' רוצח פ"ה ה"א. **ג.** שם ה"ב. **ד.** שם. **ה.** שם. **ו.** שם ה"ג. **ז.** שם ה"ד. **ח.** שם ה"ה. **ט.** שם ה"ו. **י.** שם ה"ז-ח. **יא.** שם ה"ט-י-יא. **יב.** שם הי"ב.

יֵצֵא הָרוֹצֵחַ מֵעִיר מִקְלָטוֹ אֲשֶׁר יָנוּס שָׁמָּה וּמָצָא אוֹתוֹ גּוֹאֵל הַדָּם מִחוּץ לִגְבוּל עִיר מִקְלָטוֹ וּרְצָחוֹ נֶפֶשׁ אֵין לוֹ דָּם[יג], וְגַם כָּל אָדָם אֵין חַיָּבִין עָלָיו. וְעוֹד תּוֹעֶלֶת אַחֶרֶת בַּדָּבָר לְבַל יִרְאוּ קְרוֹבֵי הַמַּכֶּה אֶת הָרוֹצֵחַ לְעֵינֵיהֶם תָּמִיד בַּמָּקוֹם שֶׁנַּעֲשָׂה הָרָעָה, וּדְרָכֶיהָ דַּרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם[יד] (חינוך). וְטַעַם 'עַד מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדֹל' (במדבר שם כה) דְּרוֹצֵחַ מְקַצֵּר יָמָיו שֶׁל אָדָם וְכֹהֵן גָּדוֹל מַאֲרִיךְ, אֵינוֹ דִּין שֶׁיַּעֲמֹד הַמְקַצֵּר לִפְנֵי הַמַּאֲרִיךְ (רש"י במדבר שם)[טו]. 'רַבִּי אוֹמֵר רוֹצֵחַ מְטַמֵּא הָאָרֶץ וּמְסַלֵּק הַשְּׁכִינָה וְכֹהֵן גָּדוֹל מַשְׁרֶה שְׁכִינָה בָּאָרֶץ, אֵינוֹ בְּדִין שֶׁיַּעֲמֹד הַמְסַלֵּק לִפְנֵי מִי שֶׁגָּרַם לְהַשְׁרוֹת שְׁכִינָה' (ספרי פר' מסעי ב), וְעַיִן לְעֵיל (מצוה ת"ח).

מכות פרק ב, רמב"ם הל' רוצח פ"ה, ספר המצוות מצות עשה רכ"ה, סמ"ג עשין ע"ה.

מִצְוָה תִּיא

שֶׁלֹּא יְהֵא הָעֵד טוֹעֵן וְדַיָּן בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת (לא תעשה ר"מ)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יְהֵא הָעֵד שֶׁהֵעִיד בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת טוֹעֵן זוֹלַת הַגָּדַת עֵדוּתוֹ לְבַד לֹא לִזְכוּת וְלֹא לְחוֹבָה, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר לה, ל) 'וְעֵד אֶחָד לֹא יַעֲנֶה נֶפֶשׁ לָמוּת'.

משנה הלכות

עצמותיו לקבר אבותיו[טז]. עיר מקלט שרובה רוצחים אינה קולטת[יז]. ההורג בעיר מקלט גולה בה משכונה לשכונה ואינו יוצא מן העיר, בן לוי שהרג בעירו גולה לעיר אחרת מערי הלויים. הרג חוץ לעיר וברח לעירו קולטתו[יח]. השונא שהרג בשוגג אינו נקלט, חזקתו שהוא קרוב למזיד[יט]. ונוהג בזמן שישראל על אדמתן והחיוב על בית דין של העיר שהרוצח שם להושיבו בעיר מקלט.

תיא) גדרי האיסור. כל עד שהעיד בבית דין בדיני נפשות אינו נעשה דיין ומורה בדין זה שנהרג, ואסור ללמד עליו זכות או חובה לאחר שהגיד עדותו, ואם אמר

יג. במדבר שם כז. **יד.** ע"פ משלי ג, יז. **טו.** ועיין ילקו"ש בפר' מסעי תשפח. **טז.** שם פ"ז ה"ג. **יז.** שם ה"ו. **יח.** שם ה"ה. **יט.** שם פ"ו ה"י.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הָעֵד הַמֵּעִיד עָלָיו שֶׁמְּחַיָּב מִיתָה הָוֵי כְּנוֹגֵעַ בְּעֵדוּתוֹ וְיִרְצֶה לְלַמֵּד עָלָיו חוֹבָה (עיין חינוך מצוה תט), וְאַף אִם יִרְצֶה לְלַמֵּד עָלָיו זְכוּת אוּלַי מִתְחָרֵט עַל שֶׁהֵעִיד עָלָיו אוֹ שֶׁשָּׁקֶר הֵעִיד וַהֲוָה נוֹגֵעַ בְּעֵדוּתוֹ שֶׁלֹּא יוּזַם וְיִתְחַיֵּב (עיין רש"י סנהדרין לד. ד"ה ורבנן. ועיין אלה המצוות (חאגיז) מצוה תיא). וַאֲפִלּוּ אֲמֶת הֵעִיד וּבְלִי טַעַם נִגִּיעָה יֵשׁ טַעַם בָּזֶה שֶׁלֹּא יַחְשְׁבוּ וְיַחְשְׁדוּהוּ שֶׁשִּׂנְאָה וְשִׂטְמָה גְּדוֹלָה בֵּינֵיהֶם כֵּיוָן שֶׁהֵעִיד עָלָיו וּמוֹרֶה לַהֲמִיתוֹ, וְנִמְצָא עֵד אֶחָד נַעֲשֶׂה שְׁנַיִם, תְּחִלָּה עֵד וְאַחַר כָּךְ נַעֲשֶׂה דַּיָּן וְהוּא רַק עֵד אֶחָד, וְלָכֵן 'לֹא יַעֲנֶה בְנֶפֶשׁ לָמוּת' (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשנ רלד), וְכָל זֶה לְפִי שֶׁעִנְיַן הָרְצִיחָה חָמוּר מְאֹד שֶׁבָּהּ הַשְׁחָתַת הָעוֹלָם, עַד שֶׁאָמְרוּ 'הַהוֹרֵג נֶפֶשׁ בְּמֵזִיד אֲפִלּוּ עָשָׂה כָּל הַמִּצְוֹת אֵינוֹ נִצּוֹל מִן

משנה הלכות

יש לי ללמד עליו זכות או חובה משתקים אותו, ודרשינן 'למות' כלומר עד שהעיד בנפש למות לא יענה בדבר אלא יעיד וישתוק, ובדיני ממונות מלמד זכות וחובה אלא לא ימנה עם הדיינין שאין עד נעשה דיין[ב].

בעדות דרבנן או לא הוצרך להעיד. ובדבר שהוא דרבנן כגון שהביא גט ואמר בפני נכתב ובפני נחתם נעשה דיין והוא ושניים אחרים נותנין לה[ג]. עד הרואה ונתכוון להעיד, ואין צריך להעיד מפני שיש אחרים, נעשה דיין[ד]. עד נעשה דיין בקיום שטרות דרבנן[ה].

בדיעבד שלימד זכות או חובה. ופשוט שאם עבר העד ואמר זכות או חובה בדיני נפשות והבית דין רואין דבריו חותכין הדין על פי דברים אלו, אלא שאסור לו שידבר דבר בזה[ו]. ונסתפקתי שאם ידע לו זכות או חובה ואמרו לאחד התלמידים או לאחד הדיינים ביחידות שהם ילמדו לו זכות או חובה זו אי הוה בכלל האיסור, או דילמא דוקא לפני בית דין אסור ללמד זכות וחובה, וצריך עיון.

כללים. ונוהגת מצוה זו בזכרים הראויים להעיד בזמן הבית וסנהדרין במקומן, כי אז נידון דיני נפשות, ואם עבר ודיבר לזכות או לחובה עבר על לאו זה ואין לוקה עליו לפי שאין בו מעשה. והרמב"ן ז"ל פירש הכתוב ללאו אחר, והוא שלא לקבל עדות מיוחדת בדיני נפשות, וכגון שהיו העדים רואין אותו אחד מחלון זה ואחד מחלון אחר רחוק מן הראשון שאין יכולין

תיא) א. עיין רמב"ם הל' רוצח פ"ד ה"ט. **ב.** רמב"ם הל' עדות פ"ה ה"ח. **ג.** שם ה"ט. **ד.** עיין שם ה"ח בכסף משנה ובלחם משנה. **ה.** רמב"ם שם פ"ז ה"ו. חו"מ סי' מ"ו סכ"ד. **ו.** מנחת חינוך.

הַדִּין' (חינוך מצוה תי), אֲבָל בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת עַד מְלַמֵּד זְכוּת אוֹ חוֹבָה אֶלָּא שֶׁאֵינוֹ נַעֲשֶׂה דַּיָּן.

סנהדרין לג: כתובות כא: ב"ק צ: רמב"ם הל' עדות פ"ה, ספר המצוות לא תעשה רצ"א, סמ"ג לאוין רס"ד בסופו ולא מנאו ללאו מיוחד.

מִצְוָה תִּיב

שֶׁלֹּא נִקַּח כֹּפֶר מֵרוֹצֵחַ (לא תעשה רמ"א)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא נִקַּח כֹּפֶר מֵרוֹצֵחַ כְּדֵי לְפָטְרוֹ מִמִּיתָה, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר לה, לא) 'וְלֹא תִקְחוּ כֹפֶר לְנֶפֶשׁ רֹצֵחַ אֲשֶׁר הוּא רָשָׁע לָמוּת'.

משנה הלכות

לראות זה את זה, אף שראו שניהם הבעל עבירה עבר אין מקבלין עדותן[ז].

תיב) גדרי האיסור. רוצח שהרג נפש מישראל ורצה ליתן כופר נפשו אסור לקבל ממנו, ואפילו נתן כל ממון שבעולם, ואפילו רצה גואל הדם לפטרו, כי אין נפשו של אדם קנין גואל הדם אלא קנין הקדוש ברוך הוא, ואין לך דבר שהקפידה עליו התורה יותר משפיכת דמים[א].

מי מוזהר. והנה הרמב"ם כתב במצוה זו 'ומוזהרין בית דין', משמע דסבירא ליה דרק על הבית דין אזהרה זו נאמרה, וכן כתב הסמ"ג, אבל החינוך כתב דמצוה זו 'נוהגת בזכרים ונקבות', ואף על פי שנקבות אינן דנות, הענין הוא שאם אולי בזמן מן הזמנים מחמת מלכות או סיבה אחרת יבוא ביד אשה ענין שישאלו ממנה להציל נפש רוצח בשביל ממון, אזי היא מוזהרת משום לאו זה שלא ליקח ממון ותצילנו. והמנחת חינוך כתב דגם כוונת הרמב"ם כך דכולי עלמא בכלל, אלא שדיבר על פי רוב, ועיין ברית משה. ובאמת כי קשה לומר שהרמב"ם לא כתב בדקדוק, ואולי כוונת הרמב"ם ז"ל דבאמת כשהמלכות דנין מותר להצילו, דרק על פי בית דין סמוכין אם יצא דינו הורגין. והמנחת חינוך כתב דמה שכתב החינוך 'בזמן הזה' כוונתו בזמן שהיו דיני נפשות נוהגין על פי בית דין סמוכין, ודבר זה דוחק גדול דבשום מקום לא כתב החינוך בזמן הזה וכוונתו על זמן שיש בית דין סמוכין, וצריך עיון.

במחל הנרצח. ופשוט דאפילו הנרצח בעצמו רצה ליקח כופר נפשו כגון שחי קצת, אינו יכול, וכן כתב החינוך, ואפילו מחל לרוצח אינו כלום ועיין רש"י בקידושין

ז. ספר המצוות מצות לא תעשה ששכח אותן הרב מצוה ט, הובא בחינוך. **תיב) א.** רמב"ם הל' רוצח פ"א ה"ד.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. גָּלוּי לְכָל בַּר דַּעַת אֲשֶׁר יַשְׂכִּיל וְיָבִין שֶׁאִם הוּרְשׁוּ אֲדוֹנֵי אָרֶץ לִקַּח כֹּפֶר מִיַּד הָרוֹצֵחַ נִמְצָא שֶׁכָּל הַגָּדוֹל מֵחֲבֵרוֹ וְעָשִׁיר מִמֶּנּוּ יַהֲרְגֶנּוּ אִם יֶחֱרֶה בּוֹ אַפּוֹ וְיִתֵּן כָּפְרוֹ אֲשֶׁר יוּשַׁת עָלָיו, וְנִמְצָא חֶרֶב אִישׁ בְּאָחִיו וּמָלְאָה הָאָרֶץ דָּמִים וְהַיְשׁוּב בָּטֵל (חינוך), וְהַזְּהִירָה הַתּוֹרָה עַל זֶה מִפְּנֵי קְטַנֵּי הַשֵּׂכֶל שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ מַה בָּצַע כִּי נַהֲרֹג אֶת הָרוֹצֵחַ וַהֲרֵי לֹא יַחֲזִיר הַנִּרְצָח וְיִחְיֶה, אֶלָּא יִתֵּן כָּפְרוֹ לְגוֹאֵל הַדָּם וְעַל כָּל פָּנִים יִחְיוּ הָאַלְמָנָה וְהַיְתוֹמִים מִכַּסְפּוֹ, וְלֹא נַשְׁחִית עוֹד נֶפֶשׁ מִן הָאָרֶץ, וְאוּלַי גַּם הָאַלְמָנָה וְהַיְתוֹמִים כִּמְעַט יָמוּתוּ בָּרָעָב וְטוֹב לָנוּ שֶׁנְּחַיֶּה אוֹתָם בְּכַסְפּוֹ, וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁאִם יַסְכִּימוּ גַּם גּוֹאֲלֵי הַדָּם מֵחֲמַת דָּחְקָם וְצַעֲרָם, הִזְהִירָה הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה (במדבר שם לג) 'כִּי לָאָרֶץ לֹא יְכֻפַּר כִּי אִם בְּדַם שֹׁפְכוֹ' (אור המצוות (לאנגנר) ח"ד מצוה רצו). וַאֲפִלּוּ רָצָה גּוֹאֵל הַדָּם לְפָטְרוֹ וַאֲפִלּוּ הַנִּרְצָח בְּעַצְמוֹ בִּשְׁעַת מִיתָתוֹ פְּטָרוֹ לֹא נִשְׁמַע לוֹ, כִּי אֵין הָרְשׁוּת בְּיָדוֹ לְפָטְרוֹ בְּכָל מָמוֹן שֶׁבָּעוֹלָם[ב] וּמִשְׁפְּטֵי ה' צָדְקוּ יַחְדָּו לָעָנִי וְלָעָשִׁיר[ג].

כתובות לז: רמב"ם הל' רוצח פ"א, ספר המצוות לא תעשה רצ"ה-רצו, סמ"ג לאוין קס"א-קסב.

משנה הלכות

(יט: ד"ה בדבר שבממון) ובמורה נבוכים (ח"ג פמ"ג), ועיין שו"ת חדות יעקב (סי' י) ודבריו צריך עיון גדול, ומלשון הרמב"ם שכתב 'נפשו של זה קנין של הקדוש ברוך הוא' פשוט דאין לזה כופר בעולם. והעובר על זה ולוקח כופר להציל רוצח עובר בלאו זה ואינו לוקה, ונוהג בזמן שדיני נפשות נוהגין.

ב. עיין חינוך. **ג.** ע"ע טעמי מצות (לר"מ הבבלי) רא תעשה רלו.

מִצְוָה תיג

שֶׁלֹּא נִקַּח כֹּפֶר מֵהַמְחַיֵּב גָּלוּת (לא תעשה רמ"ב)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא נִקַּח כֹּפֶר מֵהַמְחַיֵּב גָּלוּת לְפָטְרוֹ מִמֶּנּוּ, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר לה, לב) 'וְלֹא תִקְחוּ כֹפֶר לָנוּס אֶל עִיר מִקְלָטוֹ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. עַיִן בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת. וְשֶׁלֹּא תֹּאמַר כֵּיוָן שֶׁלֹּא הָרַג בְּמֵזִיד וּמֵאֵת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הָיְתָה לוֹ, בְּוַדַּאי הַנֶּהֱרָג מְחַיֵּב מִיתָה בִּידֵי שָׁמַיִם הָיָה, וְכַמַּעֲשֶׂה דְּאָמְרוּ חַז"ל מִשְּׁנֵים שֶׁנִּזְדַּמְּנוּ בְּפוּנְדָּק אֶחָד וְאֶחָד הָרַג שׁוֹגֵג וְאֶחָד הָרַג מֵזִיד, וְאִם כֵּן נְקַבֵּל גַּם הַכֹּפֶר. וְגַם כִּי גּוֹאֵל הַדָּם יִמְחֹל לוֹ בַּעֲבוּר הַכֹּפֶר כִּי לֹא אָשַׁם הוּא, הִזְהִירָה הַתּוֹרָה שֶׁלֹּא לִקַּח כֹּפֶר, כִּי נֶפֶשׁ הַנִּרְצָח אֵינָהּ נִכְנֶסֶת בְּמַחְצָתָהּ, וּמָטַחַת דְּבָרִים כְּלַפֵּי מַעְלָה, וְאֵין לָהּ מְנוּחָה, וְעַד שֶׁתִּרְאֶה נְקָמָה אֵינָהּ מִתְפַּיֶּסֶת וְשׁוֹקֶטֶת. וּרְאָיָה מֵרוּחַ נְבוֹת שֶׁנֶּאֱמַר (מלכים א כב, כא) 'וַתֵּצֵא הָרוּחַ'[א] (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רלו), **אֶלָּא** תְּהֵא גָּלוּת מְכַפֶּרֶת 'עַד מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדֹל' וּמִיתַת הַצַּדִּיקִים מְכַפֶּרֶת (עיין שם מצות עשה קעג). גַּם כִּי הוּא נִתְפָּס בַּעֲוֹנוֹ עַל שֶׁלֹּא בִּקֵּשׁ רַחֲמִים שֶׁלֹּא יֵאָרַע לוֹ

משנה הלכות

תיג) גואל הדם שלקח כופר, ואם הנרצח יכול למחול. דיני מצוה זו ופרטיה כבמצוה הקודמת. ואם לקח גואל הדם כופר ולא נס לערי המקלט מכל מקום ביד גואל הדם להרגו אם רוצה. ובשוגג אי אפשר לצייר שמחל לעצמו או לקח כופר הנרצח בעצמו, שהרי אין הרוצח בשגגה גולה אלא אם כן מת הנהרג מיד, אבל חבל בו בשגגה אע"פ שמת מאותה חבלה אינו גולה, דשמא הוא קירב מיתתו או רוח נכנסה ובלבלתו. עיין לעיל (מצוה ת"י) דכן הוא דעת הרמב"ם[ב]. ולהראב"ד יש לפרש אפי' בשוגג דסבירא ליה דאפי' בשוגג ולא מת מיד גולה. ובספרי (פר' מסעי ג) דרשו "ולא תקחו כופר' הרי שהרג את הנפש במזיד שומע אני אם יתן כופר יגלה, תלמוד לומר 'לא תקחו כופר לנוס שמה". ומכל שכן לפטור לגמרי, ועיין ברמב"ן (במדבר לה, לא).

חניפה. והזהירה התורה עוד "ולא תחניפו הארץ' (במדבר לה, לג), הרי זו אזהרה לחניפים' (ספרי שם). ולשון רמב"ן

תיג) א. ראה סנהדרין פט. **ב.** הל' הל' רוצח פ"ה ה"ב.

כָּזֶה בְּיָמָיו (לבוש האורה פר' מסעי רש"י במדבר לה, כה)[ג]. **וּבַמִּדְרָשׁ** (ילקו"ש במדבר תשפח) **"וְאִם יֵצֵא הָרִצֵּחַ'** (במדבר שם כו) **אֲפִלּוּ פְּסִיעָה אַחַת, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה וּמָה אִם לְעִנְיַן פֶּרְעָנִיּוּת הַפּוֹסֵעַ פְּסִיעָה אַחַת מִתְחַיֵּב בְּנַפְשׁוֹ, קַל וָחֹמֶר לַהוֹלֵךְ לְדָבַר מִצְוָה שֶׁזָּכָה לוֹ וּלְדוֹרוֹתָיו'.**

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

וּשְׁפָתֵינוּ נְשַׁלֵּם מִקֶּרֶן פַּר, בְּהַשְׁלִים סֵפֶר בַּמִּדְבָּר, וְעוֹד יְזַכֵּנוּ ה' לְהַקְרִיב פָּרִים, עֲדֵי נַתְחִיל וּנְסַיֵּם סֵפֶר דְּבָרִים.

משנה הלכות

(במדבר שם) 'מתחילה הזהיר שלא ניקח שוחד ברוצחים, ואח"כ הזהיר שלא נחניף להם למעלתם או לתקפם או לכבוד משפחתם בלי מקח שוחד, כי אם נחניף להם הנה נחניף את הארץ והיא חנפה תחת יושביה'. ועיין במכות (יב:) ובמשנה בשביעית (פ"י מ"ח) 'יאמר להם רוצח אני, ואם כיבדו אותו מכל מקום מותר לקבל', וצריך לומר דהתם בשביל תורתם הוא.

קליטת מזבח. ועיין לעיל (מצוה ת"י) דמזבח קולט[ד], ואינו קולט אלא גגו של מזבח לבית העולמים, ואינו קולט אלא כהן ובשעה שעבודה בידו, היה עובד סמוך למזבח או אחז בקרנותיו אינו קולט[ה]. מי שקלטו מזבח מוסרין לו שומרין ומגלין אותו, מי שפחד ממלך או מבית דין שלא יהרגוהו בהוראת שעה וברח למזבח אפילו זר מזבח קולטו[ו], והכסף משנה[ז] תמה מיואב ומחלק בין מורד במלכות להורג נפש, עיין שם. ונוהג בזמן שיש ערי מקלט בישראל.

ג. ועיין מכות יא: ד. רמב"ם שם הי"ב. ה. שם הי"ג. ו. שם הי"ד. ז. שם.

פָּרָשַׁת דְּבָרִים יֵשׁ בָּהּ שְׁנֵי לָאוִין

מִצְוָה תיד

שֶׁלֹּא לְהַעֲמִיד דַּיָּן שֶׁאֵינוֹ בֶּן תּוֹרָה (לא תעשה רמ"ג)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַעֲמִיד דַּיָּן שֶׁאֵינוֹ הָגוּן וּבָקִי בְּחָכְמַת הַתּוֹרָה שֶׁנֶּאֱמַר (דברים א, יז) 'לֹא תַכִּירוּ פָנִים', וּבָא הַקַּבָּלָה לַחֲז"ל שֶׁלֹּא תִּהְיֶה מְנוּי הַדַּיָּנִים בִּשְׁבִיל הַכָּרַת פָּנִים.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֹׁרֶשׁ מִצְוָה זוֹ גָּלוּי לְכָל בַּר שֵׂכֶל, כִּי דַּיָּנִים שֶׁיִּתְמַנּוּ עַל הַצִּבּוּר צְרִיכִין לִהְיוֹת אֲנָשִׁים חֲכָמִים גְּדוֹלִים יְדוּעִים בְּחָכְמַת הַתּוֹרָה, יוֹדְעֵי דָּת וָדִין לָדוּן דִּין אֱמֶת לַאֲמִתּוֹ, וְאִם אֵין בָּהֶם דַּעַת הַתּוֹרָה נִמְצְאוּ מְזַכִּים אֶת הַחַיָּב וּמְחַיְּבִים אֶת הַזַּכַּאי, וַאֲפִלּוּ לֹא מֵחֲמַת רֶשַׁע אֶלָּא

משנה הלכות

תיד) גדרי האיסור. כל אחד מסנהדרין או מדיינים או מלך או ראש גולה שהעמידו להן לישראל דיין שאינו הגון ואינו חכם בחכמת התורה וראוי להיות דיין, אע"פ שכולו מחמדים ויש בו טובות אחרות, הרי זה שהעמידו עובר בלא תעשה, ואמרו חכמים (ספרים פר' דברים יז) 'שמא תאמר איש פלוני נאה או גיבור אושיבנו דיין, איש פלוני קרובי אושיבנו דיין, איש פלוני יודע בכל לשון אושיבנו דיין אף שאינו בקי בחכמת התורה, נמצאת מזכה את החייב ומחייב את הזכאי'. ואמרו עוד (עיין סנהדרין ז:) 'כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו הקים מצבה', ובמקום תלמידי חכמים כאילו נטע אשרה[א]. דיין שנתן ממון כדי שיתמנה אסור לעמוד מפניו, וציוו חכמים להקל אותו ולזלזל בו, והטלית שמתעטף בו כמרדעת של חמור[ב].

הראוי להיות דיין. וצריך שיהא בדיין ז' מעלות, חכמה, ענוה, יראת חטא, שנאת ממון, שיאהבו הבריות, ואהבת האמת, ובעלי שם טוב[ג]. ועיין שו"ת משנה הלכות (ח"ב סי' ל"ה קונטרס מיוחד). חכמים הראשונים היו בורחים מלהתמנות ודוחקים עצמן הרבה שלא ישבו בדין עד שידעו שאין שם ראוי כמותם, ושאם ימנעו מן הדין תקלקל השורה, ואף על פי כן לא היו יושבין בדין עד שמכבידין עליהם את העם והזקנים ופוצרין בהן[ד].

דינו של אינו מומחה. ומי שאינו מומחה, אף על פי שנטל רשות לדון, הרי הוא

תיד) א. רמב"ם הל' סנהדרין פ"ג ה"ח. חו"מ סי' ח' ס"א, חינוך. **ב.** רמב"ם שם ה"ט. חו"מ שם. **ג.** רמב"ם שם פ"ב ה"ז. חו"מ סי' ז' סי"א. **ד.** רמב"ם שם פ"ג ה"י. חו"מ סי' ח' ס"ג.

מֵחֲסְרוֹן יְדִיעָה, וְנִמְצָא יַחֲרִיבוּ אֶת הָעוֹלָם וּמְלֹאָה הָאָרֶץ חָמָס, זוּלַת כִּי לֹא יַסְפִּיק לָהֶם גַּם יְדִיעַת הַתּוֹרָה לְבַדָּהּ, אֶלָּא צָרִיךְ שֶׁיִּתְלַוֶּה אֲלֵיהֶם יִרְאַת ה' קוֹדֶמֶת לְחָכְמָתָם וְיִהְיוּ אַנְשֵׁי מִדּוֹת, גִּבּוֹרִים בְּמִצְוֹת כּוֹבְשִׁים אֶת יִצְרָם, וְאַנְשֵׁי חַיִל לְהַצִּיל עָשׁוּק מֵעוֹשְׁקוֹ, וּכְמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (שמות ב, יז) 'וַיָּקָם מֹשֶׁה וַיּוֹשִׁעָן', וְאָז וַדַּאי יַצְלִיחוּ. וְאִם יָשִׂימוּ עֲלֵיהֶם דַּיָּנִים שֶׁאֵינָם מְהֻגָּנִים, אָז אֲשָׁמָם שֶׁל הַדַּיָּנִים בְּרֹאשָׁם שֶׁל אֵלּוּ שֶׁמִּנּוּ אוֹתָם כְּדִכְתִיב (דברים א, יג) 'וַאֲשִׂימֵם בְּרָאשֵׁיכֶם', לְבַד שֶׁהַדַּיָּן עָתִיד לִתֵּן אֶת הַדִּין עַל שֶׁקִּבֵּל עָלָיו (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רלז).

ע"ז נב. סנהדרין ז: רמב"ם הל' סנהדרין פ"ג, ספר המצוות ל"א תעשה רפ"ד, סמ"ג ל"אוין קצ"ד, חושן משפט סי' ה.

מִצְוָה תטו

לֹא תָגוּרוּ מִפְּנֵי אִישׁ (לא תעשה רמ"ד)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל הַדַּיָּן שֶׁלֹּא לִירֹא מֵאִישׁ רַע מַעֲלָלִים שֶׁבָּא לָדִין לְפָנָיו, אֶלָּא יַחְתֹּךְ הַדִּין לַאֲמִתּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים א, יז) 'לֹא תָגוּרוּ מִפְּנֵי אִישׁ כִּי הַמִּשְׁפָּט לֵאלֹקִים הוּא'.

משנה הלכות

בכלל בעלי זרוע ואינו בכלל הדיינין, לפיכך אין דינו דין בין טעה בין לא טעה, וכל אחד מבעלי הדינין אם רצה חוזר[ה]. ורשאין בעלי דינין לקבל עליהם מדעתם אפילו רועה בקר ואפילו קרוב ופסול וידון להם בדיני ממונות[ו]. וכתב החינוך ז"ל 'ובכלל מצוה זו שמי שבחרו בו בני הקהל למנות עליהם ממונים לשום ענין, שישגיח בכל כוחו למנות רק ראויים וטובים על מינוי שהקהל צריכים ולא יגור מפני איש למנות מי שאינו ראוי' עיין שם.

ובעוונותינו הרבים במדינה זו שלרוב מחללי שבת הן הם הממונים לברור להם רבנים, ופוק חזי מאי עלתה להם רח"ל, ואל אחינו בני ישראל היראים הקדושים אנחנו פונים שיחוסו על כבוד התורה ולומדיה ויבררו לעצמם גדולי תורה ועל פיהם יצאו ועל פיהם יבואו וינעם להם בזה ובבא. ונוהג בכל מקום ובכל זמן ואין לוקין על לאו זה.

תטו) גדרי האיסור. קיום המצוה, שנים שבאו לדין אחד רך ואחד קשה,

ה. רמב"ם שם פ"ו ה"ד. חו"מ סי' כ"ה ס"ד. ו. רמב"ם שם פ"ז ה"ב. חו"מ סי' כ"ב ס"א.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁאִם מֵחֲמַת מוֹרָא בַּעַל דִּין הַתַּקִּיף וְאִישׁ מַזִּיק עַז פָּנִים עַב הַמֹּחַ וְכֵיוֹצֵא בּוֹ יְעַוֵּת הַדִּיּוֹן, אוֹ עַל כָּל פָּנִים לֹא יַחְתְּכֶנּוּ אֶלָּא יַחְמִיצֶנּוּ, נִמְצָא מִדַּת הַדִּין לָקוּי, וּמַרְבֶּה בְּבַעֲלֵי זְרוֹעַ הַחוֹמְסִים לְמִי שֶׁהוּא חַלָּשׁ מִמֶּנּוּ, וְאֵין מִי שֶׁיַּצִּילוֹ מִמֶּנּוּ, וְנִמְצָא חָבֵר לְאִישׁ מַשְׁחִית. וְאִם תֹּאמַר אֵיךְ אַכְנִיס עַצְמִי בְּסַכָּנָה וְהַתּוֹרָה אָמְרָה (ויקרא יח, ה) 'וָחַי בָּהֶם', אַל תִּירָא אוֹתוֹ כִּי אֵיךְ מְלָאֲךָ לִבְּךָ הֱיוֹתְךָ יָרֵא וְחָרֵד מֵאָדָם כְּמוֹתְךָ וְלֹא תִירָא מִיּוֹצֵר כֹּל יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ שֶׁצִּוָּךְ לֹא לָגוּר מִמֶּנּוּ. וְאִם תִּירָא מִמֶּנּוּ דַּע 'כִּי הַמִּשְׁפָּט לֵאלֹקִים הוּא', וְאִם תִּנָּצֵל מִיָּדוֹ אֲבָל לֹא תִּנָּצֵל מֵהַדַּיָּן הַגָּדוֹל אֲשֶׁר לוֹ הַמִּשְׁפָּט, וְהַרְבֵּה שְׁלוּחִים לַמָּקוֹם לְשַׁלֵּם לְךָ. וְאָמַר 'לֹא תָגוּרוּ מִפְּנֵי

משנה הלכות

והדיין אינו רוצה להצטער עם בעל דין קשה עד שלא ישמע את דבריהם, או אפילו כבר שמע אלא שאינו יודע להיכן הדין נוטה, רשאי לומר להם איני נזקק לכם, שמא יתחייב הקשה ונמצא רודף אחר הדיין, אבל משמע את דבריהם וידע להיכן הדין נוטה אינו רשאי לומר איני נזקק לכם, ועל זה נאמר 'לא תגורו מפני איש', שלא תאמר איש פלוני רשע הוא שמא יהרוג את בני, שמא ידליק את גדישי, שמא יקצץ נטיעותי, במה דברים אמורים בסתם דיין, אבל דיין הממונה לרבים בכל אופן חייב להזקק להם כל זמן שאין בו סכנת נפשות[ב]. תלמיד שהיה יושב לפני רבו וראה זכות לעני וחובה לעשיר או להיפך, אם שתק הרי זה עובר משום 'לא תגורו'[ג].

במקום סכנה. וכתבו הב"ח והתומים[ד] דכשנזקק לדון אסור לחזור אפילו מחשש שמא יהרג, ומלשון הספרי (פר' דברים יז) 'שמא תאמר מתיירא אני שמא יהרוג את בני', משמע לכאורה דוקא שאמר יהרוג בני, אבל אם אמר מתיירא אני שמא יהרגוני מסתלק אם מתיירא לעצמו, ואין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש, וזה פשוט מאד לעניות דעתי. ועיין יראים סי' רל"ו בסביב ליראיו שלא הבין כן כוונת הספרי[ה] ותמה על השבות יעקב, אבל לעניות דעתי פשוט כמו שכתבנו. והרמ"א כתב דעכשיו נהגו שאם הבית דין רואים סכנה בדבר יכולים להסתלק אפילו בגמר דין ואפילו דיין קבוע, ודווקא כשיש סכנה, אבל אם אין סכנה רק שיהיה לו תרעומות מהאלם אינו יכול להסתלק, ויודע תעלומות יודע ועד מפני מה מסתלק. ובספק פיקוח נפש לא כתבו הפוסקים דמסתלק, ואולי יש לדייק מלשון הספרי שכתב 'מתיירא אני שמא יהרוג את בני' והוא ספק,

תטו) א. לשון החינוך כאן. **ב.** רמב"ם הל' סנהדרין פכ"ב ה"א. חו"מ סי' י"ב ס"א. **ג.** רמב"ם שם ה"ב. **ד.** בחו"מ סי' י"ב. **ה.** ועיין ספר המצוות לאוין רע"ו, גירסת הרמב"ם בספרי.

אִישׁ׳ לְשׁוֹן אַדְנוּת, דַּאֲפִלּוּ מִי שֶׁהוּא שַׂר וְחָשׁוּב כְּמוֹ ׳אִישִׁי כֹּהֵן גָּדוֹל׳ וּפָנָיו כִּפְנֵי מַלְאָךְ וּבְאוֹר פָּנָיו יְהַלֵּךְ, מִכָּל מָקוֹם לֹא תָּגוּר מֵאוֹתוֹ הַפָּנִים שֶׁהֵם ׳פְּנֵי אִישׁ׳ (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רלח).

סנהדרין ז. רמב"ם הל' סנהדרין פכ"ב, ספר המצוות ל"ת תעשה רע"ז, סמ"ג ל"תוין ר"ז, סמ"ק סי' רל"ג, יראים סי' רל"ו, חושן משפט סי' י"ב.

פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן יֵשׁ בָּהּ י"ב מִצְוֹת, ח' עֲשִׂין וְד' לָאוִין

מִצְוָה תטז

לֹא תִתְאַוֶּה (לא תעשה רמ"ה)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהִתְאַוּוֹת שׁוּם דָּבָר שֶׁהוּא שֶׁל חֲבֵרוֹ אֲפִלּוּ בַּלֵּב, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ה, יח) **׳וְלֹא תִתְאַוֶּה בֵּית רֵעֶךָ וְגוֹ׳ וְכֹל אֲשֶׁר לְרֵעֶךָ׳.**

משנה הלכות

ואפילו הכי כתבו הספק רק על בנו, משמע אבל על עצמו אפילו מספק מסתלק. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים כי להם המשפט. ואין לוקין על לאו זה. ואם קיבלו עליהם מי שאינו ראוי לדין יכולין לחזור בהם ואינם עוברים בלאו, דהלאו לא נכתבה אלא בראוים לדון[ו].

תטז) גדרי האיסור. קיום המצוה, המתאוה דבר שאינו שלו, אפילו אין בדעתו ליקחו ממנו, עובר בלאו זה[א].

אם הוא לאו בפני עצמו. וכתב הרמב"ם ז"ל[ב] ש'לא תחמוד שבפרשת יתרו (שמות כ, יד), 'ולא תתאוה' שבפרשת ואתחנן ב' לאוין מפורדים הם, והלאו ד'לא תחמוד' ימנענו אפי' מלקחת דבר שנתאוה, ואף שלא בדמים אם אינו חפץ האחר למכור אותו דבר בטוב לבו, ולאו ד'לא תתאוה' ימנענו אפי' מהתאוות בו בתוך לבנו, ואף על פי שהאחד מאלו לאוין מושך חבירו שהרי על ידי התאוה בא לידי חמדה, מכל מקום שנים יחשבו. ואל תתמה האיך יהיה בידו של אדם למנוע לבו מהתאות אל אוצר כלי חמדה שיראה ברשות חבירו, והוא אין לו מזון סעודה אחת וכסות ושמלה, ואי אפשר לו לאדם לעמוד עליו, אין הדבר כן כי ביד האדם למנוע מחשבותיו ותאותיו מכל מה שירצה, ולבו מסור בידו ואל כל אשר יחפוץ יטנו. והשי"ת צופה

ו. מנחת חינוך. **תטז) א.** רמב"ם הל' גזילה פ"א ה"י. חו"מ סי' שנ"ט ס"י. **ב.** שם הי"ב, ובספר המצוות, ועיין חו"מ שם סי"ב.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי עַל יְדֵי הַתַּאֲוָה יָבֹא לְהִתְחַנֵּן לוֹ וּלְהַכְבִּיד עָלָיו לְמָכְרוֹ אוֹ לְהַחֲלִיפוֹ בִּכְלִי אַחֵר[ג], וְאִם לֹא יֵרָצֶה לוֹ יַעֲשֶׂה תַּחְבּוּלוֹת אֲחֵרוֹת לְהַשִּׂיגוֹ וְלִפְעָמִים יָבֹא לִידֵי רְצִיחָה. וְכֵן מָצִינוּ בְּאַחְאָב שֶׁחָמַד שְׂדֵה נָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי וְהוּא הָיָה הַסִּבָּה שֶׁעַל יָדָהּ נִרְצַח נָבוֹת וְנִתְקַלֵּל אַחְאָב שֶׁלֹּא יְהֵא לוֹ 'מַשְׁתִּין בְּקִיר'[ד]. וְעָכָן שֶׁחָמַד וְאָמַר (יהושע ז, כא) 'וָאֵרֶא בַּשָּׁלָל אַדֶּרֶת שִׁנְעָר אַחַת טוֹבָה וָאֶחְמְדֵם וָאֶקָּחֵם', וּמָה עָלְתָה לוֹ הֱבִיאָתוֹ לִידֵי סְקִילָה וְאִבֵּד חַיָּיו[ה]. וְיָרְדָה הַתּוֹרָה לְסוֹף דַּעְתּוֹ שֶׁל אָדָם. וְאָמְרוּ חֲז"ל (סוטה ט.) מִי שֶׁחוֹמֵד מַה שֶּׁאֵינוֹ רָאוּי לוֹ אֵין נוֹתְנִין לוֹ וּמַה שֶּׁבְּיָדוֹ נוֹטְלִין מִמֶּנּוּ, וְכֵן מָצִינוּ בַּנָּחָשׁ הַקַּדְמוֹנִי שֶׁנָּתַן עֵינָיו בְּחַמְדָּה אַף מַה שֶּׁבְּיָדוֹ נָטְלוּ מִמֶּנּוּ וְנִשְׁאַר אָרוּר מִכֹּל בַּאֲכִילַת עָפָר וְעַל גְּחוֹנְךָ תֵּלֵךְ כָּל יְמֵי חַיָּיו לוֹ וּלְדוֹרוֹתָיו. אָמְנָם מָצִינוּ חֶמְדָּה מֻתֶּרֶת וּמִצְוָה, וְהִיא חֶמְדַּת הַתּוֹרָה וְהַמִּצְוֹת כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ (ב"ב כא.) 'קְנָאַת סוֹפְרִים תַּרְבֶּה חָכְמָה', וְהִיא מִצְוָה יֵשׁ לוֹ שָׂכָר עָלֶיהָ (מאה שערים (על המצוות) שער שמונה וששים).

ב"מ ה: רמב"ם הל' גזילה פ"א, ספר המצוות לא תעשה רס"ו, סמ"ג לאוין קנ"ח, חושן משפט סי' שנ"ט.

משנה הלכות

ומביט כל תעלומותיו חופש כל חדרי בטן ומחשבות לבו ואין כל דבר נעלם ממנו ישלם לעוברי רצונו בלבבם ונוצר חסד לאוהביו המפנים מחשבותיו לעבודתו[ו]. ורש"י (דברים ה, יז) והסמ"ג (לאוין קנ"ח) חולקים על הרמב"ם מדכתיב (דברים שם יח) 'לא תחמוד אשת רעך ולא תתאוה בית רעך', ולפי דבריו החמיר בבית מאשת איש, אלא תרווייהו לאו אחד הם. וכן פי' התרגום אונקלוס.

כללים. ואם תאמר והא קיימא לן (קידושין מ.) 'מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה', והתאוה הוא במחשבה לחוד. ויש לומר דהוא גזירת הכתוב. ועיין בסמ"ק שכתב דהנחש וקין וקורח ובלעם ודואג האדומי ואחיתופל ואבשלום וגחזי ואדוניה ועוזיה והמן, כולם נתנו עיניהם במה שאינו שלהם והסוטה כמוהם, ובכולם גם מה שהיה להם לקחו מהם. והחומד והקנאי פגע בהם מלך ואמר להם אחד מכם ישאל דבר ממני וינתן לו ולחבירו כפלים, וביקש הקנאי שינקרו לו עין אחת ולחבירו

ג. לשון החינוך כאן. ד. מלכים א כא, כא. ה. יהושע שם כה. ו. חינוך.

מִצְוָה תיז

לְהַאֲמִין שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הוּא אֶחָד (מצות עשה קע"ב)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַאֲמִין בֶּאֱמוּנָה שְׁלֵמָה שֶׁהַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ הוּא פּוֹעֵל כָּל הַמְּצִיאוּת וְהוּא לְבַדּוֹ עָשָׂה עוֹשֶׂה וְיַעֲשֶׂה לְכָל הַמַּעֲשִׂים בְּלִי שׁוּם שִׁתּוּף כְּלָל, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ו, ד) 'שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹקֵינוּ ה' אֶחָד'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֹׁרֶשׁ הַמִּצְוָה זוֹ מוּבָנֶת לַכֹּל, כִּי יְסוֹד הַיְסוֹדוֹת וְעַמּוּד הָאֱמוּנָה אֲשֶׁר בִּלְעָדָהּ לֹא יָצִיר שׁוּם הֲוָיוֹת בָּעוֹלָם, וְכָל שֶׁכֵּן זֶרַע יִשְׂרָאֵל קֹדֶשׁ שֶׁחַיָּבִים לְהַאֲמִין בֶּאֱמוּנָה זוֹ בְּלִי שׁוּם שִׁתּוּף כְּלָל. וְכָל מִי שֶׁאֵינוֹ מוֹדֶה בְּיִחוּדוֹ בָּרוּךְ הוּא וּבָרוּךְ שְׁמוֹ כּוֹפֵר בָּעִקָּר, וְהַמַּאֲמִין וּבוֹטֵחַ בּוֹ יְשֻׁגַּב (עין חינוך. ועיר מקלט (לידא) מצוה שיח), וְלֹא כְּאוֹתָם אֶפִּיקוֹרְסִים וּמִינִים אֲשֶׁר דַּעְתָּם הַמְטֹרֶפֶת נִמְאֶסֶת לָנוּ, אֶלָּא בְּאַבְרָהָם אָבִינוּ אֲשֶׁר מֵחָכְמָתוֹ

משנה הלכות

ינקרו שנים[ז]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות וגם בבני נח, ועיין עוד קצת לעיל מצוה ל"ח.

תיז) גדרי האחדות. קיום המצוה, מצות עשה ליחד שמו הגדול ולהאמין שהוא אחד ואין שני, ולא כאחד הכללי, ולא כאחד הקנוי והמנוי, ולא כאחד המורכב הנחלק לאחדים רבים, ולא כגוף הפשוט אשר הוא אחד במספרו וישלוט בו איך וכמה, אבל הוא יתעלה מיוחד בכל מיני אחדות, ואילו היה אלהות הרבה היו גופין וגויות, מפני שאין הנמנין השוין במציאותן נפרדים זה מזה אלא במאורעין שיארעו בגופות והגויות, ואילו היה היוצר גוף היה לו קץ ותכלית, וכל שיש לגופו קץ יש לכוחו קץ וסוף, ואלקינו ברוך הוא כוחו אינו פוסק ואין לו קץ וסוף ואינו גוף ואינו שנים אלא אחד[א].

שאין זולתו. כתב רבינו סעדיה גאון[ב] כי כמו שצריכין אנו להאמין כי הוא האדון המנהיג הכל, כך יש לנו להאמין שאין זולתו מנהיג, ועל כרחך כך הוא הדין והאמת. ואפילו על המופת כי לא ישוו שנים לעולם, ואין אחד יכול לעשות דבר בלי רשות חבירו ואיך נתפייסו שניהם לעשות כל האותות והמופתים, ואם כל אחד יכול לעשות בלי רשות חבירו אם כן ימית אחד שום בריה היום וחבירו יחייהו כדי להודיע שיש כח לשני, אלא יחיד הוא בשמים ובארץ ובז' רקיעים.

ז. ארחות צדיקים שער הקנאה. **תיז) א.** רמב"ם הל' יסודי התורה פ"א ה"ז. **ב.** אמונות ודעות מאמר שני.

הֵבִין כִּי אִי אֶפְשָׁר לְבִירָה בְּלֹא מַנְהִיג[ג], וַאֲנַחְנוּ מִצָּאֲצָאֵי צָאֲצָאָיו אֲשֶׁר קִבַּלְנוּ קַבָּלָה אֲמִתִּית מִפִּי אֲבוֹתֵינוּ וַאֲבוֹת אֲבוֹתֵינוּ עַד מַעֲמַד הַר סִינַי, אֲשֶׁר בְּעֵינֵיהֶם רָאוּ אֶת הַקּוֹלוֹת וְשָׁמְעוּ 'אָנֹכִי ה' אֱלֹקֶיךָ' וְגוֹ' (שמות כ, ב). וְ'לֹא יִהְיֶה לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים' (שם, ג). וְכָל אָדָם מִיִּשְׂרָאֵל מְחֻיָּב לִמְסֹר עַצְמוֹ לְמִיתָה וּבְכָל מִינֵי מִיתוֹת וְעִנּוּיִם חַס וְחָלִילָה אִם יִמָּצֵא אוֹיֵב שֶׁיִּרְצֶה לְהַכְרִיחוֹ לְהַכְחִישׁ יִחוּד אֲמִתּוּתוֹ, וְלֹא יַכְחִישׁ אֲמִתּוּת זֶה לֹא בְּדִבּוּר וְלֹא בְּמַחֲשָׁבָה וְלֹא בְּמַעֲשֶׂה שֶׁיּוֹכִיחַ הֵפֶךְ, וְדָבָר זֶה יֵשׁ לְכַוֵּן בִּקְרִיאַת שְׁמַע בְּשָׁעַת אֲרִיכוּת הַד' שֶׁל אֶחָד עִם שְׁאָר הַכַּוָּנוֹת (מצות השם (סקאהל) מצוה תיח. ועיין אלה המצות (חאגיז) מצוה תיז).

ברכות יג: טו. פסחים נו. רמב"ם הל' יסודי התורה פ"א, ספר המצוות מצות עשה ב', סמ"ג עשין ב', סמ"ק סי' ב', אורח חיים סי' ס"א.

מִצְוָה תִּיחַ

לֶאֱהֹב הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ (מצות עשה קע"ג)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לֶאֱהֹב אֶת שְׁמוֹ יִתְבָּרַךְ בְּכָל לְבָבוֹ וּבְכָל נַפְשׁוֹ וּבְכָל מְאֹדוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ו, ה) **'וְאָהַבְתָּ אֵת ה' אֱלֹהֶיךָ' וְגוֹ'.**

משנה הלכות

כוונת יחוד ה'. וזהו רמז אל"ף וחי"ת שבאחד, וד' רמז לד' רוחות העולם[ד], ולעתיד לבוא יאמינו כולם שהוא אחד כדכתיב (זכריה יד, ט) 'ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד', פירוש שהכל יאמינו בו. וצריך להאמין בכל שעה ובכל רגע שהוא יתברך שמו אחד, וכל אחד מחוייב ליהרג ולא לעבור על מצות היחוד[ה], וצריך שיכוון האדם בדעתו ויגמור במחשבתו כשאומר פסוק זה שהוא מוסר עצמו למיתה על יחוד קדושת שמו יתברך[ו]. ונוהגת מצות עשה זו בכל מקום ובכל זמן ובכל רגע ממש בזכרים ונקבות ובבני נח, והעובר על זה הרי זה מין ואפיקורוס ואינו בכלל ישראל אלא בכלל המינים.

תיח) עבודה מאהבה. עבודת הבורא מאהבה היא מצות עשה, וכמו שדרשו לנו רז"ל (ברכות נד.) "בכל לבבך' בשני יצריך', פירוש שישנה אדם יצרו

ג. עיין בר"ר לט, א. ד. או"ח סי' ס"א ס"ו. ה. חינוך. ו. משנה ברורה סי' ס"א ס"ק ב.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי יָדוּעַ שֶׁלֹּא יְקַיֵּם הָאָדָם מִצְוֹת הַשֵּׁם בִּשְׁלֵמוּת רַק בְּאַהֲבָתוֹ אוֹתוֹ, כִּי אֵינוֹ דּוֹמֶה הָעוֹבֵד מֵאַהֲבָה לָעוֹבֵד מִיִּרְאָה, וְעַל דֶּרֶךְ מָשָׁל הָאוֹהֵב דָּבָר מִדְּבָרִים וְחוֹשֵׁק אֵלָיו בְּתַכְלִית הַחֶשֶׁק יִהְיוּ כָּל חוּשָׁיו עֲסוּקִים בּוֹ בְּכָל עֵת וָרֶגַע לְהַשִּׂיגוֹ וְלַהֲבִיאוֹ אֶל בֵּיתוֹ, וְאֵינֶנּוּ מַנִּיחַ לוֹ לִישֹׁן וְלֹא יַעֲשֶׂה שׁוּם פְּעֻלָּה אוֹ תְּנוּעָה שֶׁיַּחְשֹׁב בְּלִבּוֹ שֶׁיּוּכַל לְהַזִּיק לוֹ לְמִצְוֹא חֶפְצוֹ, וְתָמִיד יַעֲשֶׂה עֵצוֹת בְּנַפְשׁוֹ וְיִתְיַעֵץ עִם חֲכָמִים וְאוֹהֲבָיו אִם יִהְיֶה סָפֵק בְּלִבּוֹ, כֵּן יִהְיֶה הַדָּבָר בְּאַהֲבָתוֹ לְהַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ, לְהִתְבּוֹנֵן בַּתּוֹרָה וְלַעֲשׂוֹת פְּעֻלּוֹת וְתַחְבּוּלוֹת וְלַחֲזֹר אַחַר עֵצוֹת אֵיךְ וּבַמֶּה נוּכַל לְהַשִּׂיג כְּפִי הַשָּׂגָתֵנוּ הַמְעוּטָה אֶת דְּרָכָיו, וְנִתְעַנֵּג בְּהַשָּׂגָתוֹ

משנה הלכות

הרע המבקש תאוותו לעזוב הכל למען תאוות עשות מצוות הבורא, ואל יהא עליו שום דבר קשה, ולא יראה שום עייפות וליאות בקיום המצוות, ויש לו לשמוח ולהתענג בעשיית מצוות יותר מכל שאר ההנאות שבעולם[א].

בכל נפשך. 'בכל נפשך' שימסור נפשו אפילו למיתה על מצוות הבורא שנצטוינו למסור עליהם נפשינו, והיינו בעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, ובשאר מצוות אינו חייב ליהרג[ב]. דבר אחר 'ובכל נפשך' אפילו בשעה שנוטלים אויבים את נפשו ממנו יעבוד בוראו באהבה, וכר' עקיבא שהיה מאריך באחד בשעת נטילת נשמה, ו'אמרו לו תלמידיו רבי עד כאן, אמר להם כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא לידי, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנה' (ברכות סא:).

בכל ממונך. 'ובכל מאודך' אף על פי שיש סכנה לאבד כל ממונו אם יעבוד בוראו, או בשעה שנוטלים אויבים ממונו ומצוים עליו לעשות, אל ימנע בשביל הפסד ממונו[ג].

התבוננות בחסדי הבורא יתברך. וירגיל מחשבותיו תמיד באמונתו ויחודו יתברך ובאהבתו, ויחשוב בלבו הטובות שהקדוש ברוך הוא עשה לו כבר, בראו מטיפה סרוחה ויכוננהו בחכמה, וברא בו נקבים נקבים, חלולים חלולים להכניס ולהוציא, ואם יסתם אחד מהם או יפתח, או יסתום את הפתוח ויפתח את הסתום אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת.[ד]

שאר פרטים. והעובד מאהבה שכרו מכופל, והמתיירא מחבירו פעמים מניחו והולך, אבל העושה מאהבה אינו כן[ה], ואין אהבה אלא שידע להקדוש ברוך הוא על ידי

תיח) א. עיין רמב"ם הל' תשובה פ"י ה"ב. הל' לולב פ"ח הט"ו. **ב.** רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ה ה"א-ב. ועיין לעיל בספר במצוה רצ"ו. **ג.** עיין יו"ד סי' קנ"ז ס"א. **ד.** ע"ע ויק"ר יד, ח. **ה.** עיין ספרי פר' ואתחנן ז.